المقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّابعد:

فالله عزّ وجلّ شرع الجهاد في سبيله لغايات ومقاصد عظيمة،منها: نشر الدّين وتعريف النّاس به وبحقيقة الغاية الّتي من أجلها خلقهم الله تعالى، ومنها: ردّ ودفع عدوان أعداء هذا الدّين، الّذين يحاربونه لإطفاء نوره ويسعون للقضاء عليه وعلى أهله.

والقتال الدّائر بين المسلمين والكفّار هو من التّدافع الّذي هو من سنن الله الكونيّة.

وقد ذكر ها الله ـ سبحانه وتعالى ـ بقوله ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ ([1])

وقوله ـ سبحانه ـ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ﴾ ([2])

[1] : سورة البقرة :251.

[2] : سورة الحج : 40.

ومايأخذه المسلمون في هذه الحروب من أموال وأسلحة وآلات وأمتعة وعقارات ونحوها هي في الجملة للمسلمين، وهي مال حلال لهم كما قال تعالى﴿فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ([1])وكما قال عليه الصّلاة والسّلام(وجُعل رزقي تحت ظل رمحي) ([2])

قال القرطبي (فجعل الله رزق نبيه صلى الله عليه وسلم في كسبه لفضله، وخصه بأفضل أنواع الكسب، وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه) ([3])

سبب اختيار هذا الموضوع:

إخترت هذا الموضوع إتماما لإجرا ءات التّخرّج في المرحلة البكالوريوس. لأنّ بحث التّخرج مادة مستقلة من ضمن المواد الّتي تدرس في الجامعة، وعلى هذا فقد ألزمت إدارة جامعة المستقبل على كلّ طالب في المستوى الثّامن أن يقدّم موضوعاً لكي يتمّ تخرّجه من الجامعة، لذا إخترت بكتابة هذا الموضوع لأنّه من الموضوعات الموجودة في أكثر أبواب الفقه وهو ممّايفيد الباحث ويوسّع اطلاعه.

---

[1] : سورة الأنفال : 69.

[2] : أخرجه أحمدفي مسنده برقم(5114 و5115 و5667)، والخطيب في الفقيه والمتفقه(2/ 73)، وابن عساكر (19/ 96/ 1)؛ من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عنه، وحسّنه الألباني في الإرواء /109/5،وقد علق البخاري في صحيحه (6/ 75) بعضه، وقال الحافظ في شرحه (هو طرف من حديث أخرجه أحمد من طريق أبي منيب وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي –صلى الله عليه وسلم– بتمامه. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (1/ 342)سنده صحيح.

[3] :تفسير القرطبي(108/8)

أهميّة هذا الموضوع:

أوّلاً: تكمن أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بالجهاد في سبيل الله، حيث إنّ الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وعلّق الله ـ سبحانه ـ الجهاد في سبيله النّجاة من النّار والعزّة في الدّنيا والآخرة.

ثانياً: كونه أحد موارد الدّولة الإسلاميّة ورافداً إقتصاديّاً هاماً.

ثالثا: ماحيك حول هذا الموضوع من شبهات المستشرقين،وذلك عن طريق زعمهم بأنّ الغنيمة والفيء نهبٌ وسلبٌ لأموال غير المسلمين عن طريق الجهاد.

منهج البحث:

وقد نهجت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي :

1: عزو الآيات القرآنيّة إلى سورها في المصحف بذكر اسم السّورة ورقم الآية.

2: تخريج الآحاديث والآثار من مصادرها الأصليّة مع بيان درجتها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وما كان منها في الصّحيحين أو في أحدهما إكتفيت به.

3:الرّجوع إلى المصادر الأصليّة والمراجع المعتمدة في توفير المادة العلمية على حسب المذاهب الفقهيّة.

خطّة البحث:

يتكوّن هذا البحث من مقدّمة وتسعة مباحث وخاتمة.

المقدّمة: وتتكوّن سبب إختيار الموضوع ، أهميّة الموضوع ، منهج البحث ، خطّة البحث.

المبحث الأوّل: حقيقة الغنيمة،وفيه مطلب واحد:

المطلب الأوّل:الغنيمة لغة واصطلاحاً.

المبحث الثّاني:مشروعيّة الغنيمة،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: الكتاب.

المطلب الثّاني: السّنّة.

المطلب الثّالث: الإجماع.

المبحث الثّالث: أقسام الغنيمة.

المبحث الرّابع:كيفية قسمة الغنيمة وأماكن تقسيمها.

المبحث الخامس: حكم الإنتفاع بالغنيمة.

المبحث السّادس: حكم الغلول من الغنيمة.

المبحث السّابع: حكم مال المسلم إذا أخذها الكفّار ثمّ أُخذت منهم.

المبحث الثّامن: السّلب وحكمه.

المبحث التّاسع: الفرق بين الغنيمة والفيء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: تعريف الفيء لغة واصطلاحاً.

المطلب الثّاني: مشروعيّة الفيء.

المطلب الثّالث: الفرق بينه وبين الغنيمة.

الخاتمة : وتشتمل الفهارس العامة:

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.

المبحث الأوّل: حقيقة الغنيمة وفيه مطلب واحد.

المطلب الأوّل : الغنيمة لغة واصطلاحاً.

الغنيمة لغة: من غنمت الشيء أغنمه غنما أصبته غنيمة ومغنما والجمع الغنائم. ([1])

وغنم الشيء غنما: فاز به. وتغنمه واغتنمه: عده غنيمة. ([2]) الغنيمة ما أوجف عليه بالخيل والركاب من أموال المشركين. ([3]) الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر:

وقد طوفت في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب ([4])

الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهرا وجمعهاغنائم. ([5])

قال ابن الأثير في النهاية: الغنيمة، والغنم، والمغنم، والغنائم وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. ([6])

---

[1]: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 454)

[2]: لسان العرب(445/12)

[3] :تهذيب اللغة(141/8)

[4] :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/8)

[5] : المعجم الوسيط (2/ 664)

[6] : النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 389)

الغنيمة اصطلاحاً:عرّف الفقهاء الغنيمة بتعريفات متعدّدة .

تعريف الحنفيّة: الغنيمة اسم للمال المأخوذ عنوة وقهرا بإيجاف الخيل والركاب. ([1])

وعرّفها المالكيّة :بأنّها ما أوجفت عليه الخيل والرّكاب. ([2])

وعرّفها الشّافعيّة:بأنها مال حصل من الكفار بقتال وإيجاف. ([3]) أو كل ما أُخذ من المشركين قهراً بقتال بإيجاف خيل أو ركاب. ([4])

وعرّفها الحنابلة بأنها: ما أخذ من مال الكفار بإيجاف. ([5]) أوهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال . ([6])

فتعريفات الفقهاء متفقة على أنّ الغنيمة تؤخذ على سبيل القهر والغلبة، أي بالجهاد،وأنّهاتؤخذ من المشركين أو الكفّار المحاربين .

---

[1] : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(117/7)

[2] :المدوّنة(502/1)

[3] :مغني المحتاج(155/4)

[4] : الحاوي الكبير (386/8)

[5] : الكافي في فقه الإمام أحمد (142/4).

[6] : السياسة الشرعيّة (28/1)

المبحث الثّاني : مشروعيّة الغنيمة وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: الكتاب.

المطلب الثّاني : السّنّة.

المطلب الثّالث: الإجماع.

المطلب الأوّل: الكتاب.

وممّايدلّ على مشروعيّة الغنيمة من الكتاب ألآيات الآتية.

1- قوله تعالى :﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ ([1])

2- وقوله تعالى ﴿۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ ([2])

وجه الدّلالة من الآية:

دلّت الآية بوضوح على مشرو عية الغنيمة وإباحتها للغانمين.

قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله:(يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة، من بين سائر الأمم المتقدمة، من إحلال المغانم) ([3])

3- وقوله تعالى ﴿فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ([4])

فأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بالأكل من الغنيمة وأنّها حلال طيّب لهم .

قال الإمام ابن السّعدي (وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة، أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها) ([5])

---

[1] : سورة الأنفال: 1.

[2] : سورة الأنفال : 41.

[3]:تفسير القرآن العظيم(59/4).

[4] :سورة الأنفال : 69.

[5] :تيسير الكريم المنّان في تفسير كلام الرّحمن(326/1).

المطلب الثّاني: السّنّة.

دلّ على مشروعية الغنيمة وإباحتها السنة النبوية الصحيحة الصريحة، منها:

1- عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) ([1])

2- فعن قتادة ،قال:(سألت أنسا رضي الله عنه، كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة - أراه - حنين (قلت: كم حج؟ قال: (واحدة) ([2])

3- و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: (لقد شقيت إن لم أعدل) ([3])

---

[1] :صحيح البخاري :كتاب التّيمم، (64/1)برقم (335)وصحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، (370/1)برقم (521)

[2] : أخرجه البخاري ،كتاب الحج، باب كم اعتمر النّبيّ صلى الله عليه وسلّم، برقم(1778)

[3] : أخرجه البخاري ،كتاب فرض الخمس، باب: ومن الدّليل على أنّ الخمس لنوائب المسلمين برقم(3138)

4- وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: (لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا، فطيبها لنا) ([1])

والغنيمة كانت محرّمة على من مضى من الأمم السّابقة، وإباحة الغنائم من خصوصيات هذه الأمة.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: هو التصريح على إباحة الغنائم حيث لم تكن حلالاً للأم السابقة، وحلّها مختص بهذه الأمة.

قال النووي: (قال العلماء كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها) ([2])

المطلب الثّالث :الإجماع.

فقد أجمعت الأمّة الإسلاميّة على مشروعيّة الغنيمة وإباحتها،

قال الإمام أبوعمر يوسف بن عبد البرّ([3]) (أجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من وظائفها)

قال ابن رشد (واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها) ([4])

---

[1] :أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير ، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة برقم(1747)

[2]: النووي شرح صحيح مسلم(3/5)

[3] : الاستذكار(5/5) كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد.

[4]:بداية المجتهد ونهاية المقتصد(152/2)

المبحث الثّالث: أقسام الغنيمة.

أنّ جميع ما ظهر عليه المسلمون من أموال عنوة من المشركين هي ثلاثة أقسام :([1])

القسم الأوّل : الأموال المنقولة: يعد من الغنيمة ما أخذ من الحربي من أموال منقولة قهرا بقتال؛ لأنه مال أخذ في دار الحرب بقوة الجيش، فكل مال يصل إلى يد جيش المسلمين في دار الحرب باعتبار قوتهم فهو غنيمة، لا ما أخذ من أموال أهل الذمة من جزية وخراج ونحوه، ولا ما جلوا عنه وتركوه فزعا، ولا ما أخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا ونحوه ([2])

القسم الثّاني: الأراضي والعقارات: والمراد بها هنا أرض العنوة: وهي ما فتحت عنوة وقهرا حتى فارقها أهلها بقتل أو أسر أو جلاء ([3])

وتنقسم الأرض الّتي يستولى عليها المسلمون بالجهاد إلى ثلاثة أقسام([4])

1:مافتح عنوة : وهي الّتي تدخل في أحكام الغنائم.

2: ما جلا أهلها عنها خوفاً: وهذه تصير وقفا بنفس الظهور عليها؛ لأنها ليست غنيمة، فيكون حكمها حكم الفيء.

---

[1] :الأحكام السّلطانيّة للماوردي(ص207)، فقه السّنّة (673/2)، بدائع الصّنائع (118/7) الأم للشافعي(147/4)

[2] : شرح السير الكبير (4 / 1174) وكشاف القناع (3 /94).

[3] : الأحكام السلطانية للماوردي (ص 215)

[4] : كشاف القناع(95/3) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء(ص 146)

3: ما صولحوا عليه من الأرض:وهو ضربان:

أحدهما: أن يصالحهم الإمام أو نائبه على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه الأرض تصير وقفا بنفس ملكنا لها كالتي قبلها.

والضرب الثاني: أن يصالحوا على أن الأرض لهم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها، وهذا الخراج في حكم الجزية، متى أسلموا سقط عنهم([1])

القسم الثّالث : الأشخاص : وهم (الأسرى والسبايا) : السبايا و هم النساء والأطفال ، فإنهم يسترقون بمجرد الأسر ويضافون إلى الغنائم الأخرى أما الأسرى :فهم الذين يقاتلون، وهم لايرقون بالسبي حتى يُسترقوا .([2])

[1] : كشاف القناع (3 / 95 – 96،) والأحكام السلطانية للماوردي(ص216.)

[2] : انظر الحاوي الكبير(240/14) والمفصل في أحكا م المرأة والبيت المسلم (ص 450- 351)

المبحث الرّابع: كيفية قسمة الغنيمة وأماكن تقسيمها.

إنّ كيفية قسمة الغنائم موضحة في قوله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾([1])

بيّن الله – عزّ وجلّ- في هذه الآية بياناً واضحاً كيفية قسمة الغنيمة، فتقسم الغنيمة خمسة أسهم: الخمس لمن ذكرتهم الآية والأربعة الأخماس للغانمين،

تخميس الغنائم: اتّفق الفقهاء على أن الغنيمة تخمّس ([2])للأية المتقدمة ولقوله صلى الله عليه وسلّم لوفد عبد القيس (وأن تؤدوا خمس ما غنمتم) ([3])

ولكنّهم اختلفو في كيفية قسم خمس الغنيمة على أقوال:

الأول: يقسم خمس الغنيمة ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين وابن السبيل، وهو قول الحنفية.([4])

---

[1] :سورة الأنفال: 41.

[2] :بدائع الصنائع (118/7) روضة الطالبين(368/6) الكافي في فقه الإمام أحمد (142/4)

[3] :أخرجه البخاري في صيحه،كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم(1398)

[4] :بدائع الصنائع (125/7) تبيين الحقائق (114/4) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب(770/2) تحفة الملوك (184/1)

الثاني: : يقسم خمس الغنيمة على خمسة أسهم للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وقتادة وابن جريج ([1])

الثالث: أن الأمر موكول إلى الإمام واجتهاده فيه، ويصرف في مصالح المسلمين كالفيء وبه قال المالكية([2])

الرابع : أنه يقسم على ستة أسهم وبه قال بعض العلماء. ([3])

وتفصيل هذه الأسهم على النحو الآتي:

1– سهم الله تعالى: ذِكرُ سهم الله إنماهو استفتاح الكلام ،كماقال ابن العربي (أنه وسهم الرسول واحد، وقوله﴿لِلَّهِ﴾ استفتاح كلام ،فلله الدنيا والآخرة والخلق أجمع .([4])

وإضافة الخمس إلى الله تعالى يحتمل أن يكون لكونه مصروفا إلى وجوه القرب التي هي لله تبارك وتعالى وهي قوله سبحانه وتعالى ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ

---

[1] :مغني المحتاج،(94/3) المهذب(300/5) المغني (456/6) الإقناع (100/2) المحلى بالآثار (388/5)

[2] : القوانين الفقهية (ص : 173)، بداية المجتهد (390/1)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/8)، التلقين في الفقه المالكي (91/1).

[3] المغني (456/6) الفقه الإسلامي للزحيلي (5900/8)

[4] : أحكام القرآن لابن العربي (401/2).

﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٤١﴾على ما تضاف المساجد والكعبة إلى الله سبحانه وتعالى لكونها مواضع إقامة العبادات والقرب التي هي لله تعالى ويحتمل أن يكون تعظيما للخمس.([1])

وأما من جعل الأسهم ستة فقال :لله سهم من الخمس ، فإنه يصرف للكعبة، وقيل: هو مردود على عباد الله أهل الحاجة.([2]) لماروي عن أبي العالية الرياحي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهو سهم الله الذي سمى، ثم يقسم ما بقي على خمسة فيكون سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل) ([3])

قال ابن العربي (أما قول أبي العالية فليس من النظر في المرتبة العالية، فإنّ الأرض كلها لله ملكاً وخلقاً) ([4]).

---

[1] بدائع الصنائع (124/7).

[2] : أحكام القرآن لابن العربي (327/2- 328)

[3] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، في الغنيمة كيف تقسم' برقم (33298)

[4] : أحكام القرآن لابن العربي (328/2).

قال ابن قدامة: (وما ذكره أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي، ولا يقتضيه قياس، ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسليم له، ولا نعلم في ذلك أثرا صحيحا، سوى قوله، فلا يترك ظاهر النص وقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفعله من أجل قول أبي العالية).([1])

2– سهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فجمهور العلماء متفقون على أن للرسول صلى الله عليه وسلم سهماً من الخمس في حياته، كفاية لنفسه وأهله ويدخر منه.([2])

ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذايفعل بهذا السهم ، هل سقط أم بقي ؟ اختلف على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهريةإلى أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس لم يسقط بعد وفاته ، وأنه يصرف في مصالح المسلمين والكراع والسلاح.([3])

ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام(ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم) ([4])

---

[1]: المغني لابن قدامة (457/6).

[2]: بدائع الصنائع(124/7). المهذب (300/3) المحلى (388/5)

[3] :المهذب (300/3) المغني (458/6) المحلى (388/5)

[4] : أخرجه البغوي في كتابه شرح السّنة (114/11)

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يسقط بعد وفاته كالصّفي' لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده 'والصفي شيء كان النبي عليه السلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية.([1])

3- سهم ذوي القربى: اختلف في سهم ذوي القربى هل يسهم لهم من الخمس أم لا؟ على قولين:**القول الأول:** ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن سهم ذوي القربى باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقسم لهم سهم من الخمس.([2])

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه لاسهم لذوي القربى من الخمس، وإنما يستحقونه بالفقر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمافي زمانه فإنهم كانو يستحقونه بالنصرة وليس بالقرابة.([3])

الأدلة: واستدل الجمهور على قولهم بأدلة منها:

1_ قوله تعالى **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ([4])

---

[1] : المبسوط للسرخسي(9/10) البناية شرح الهداية (460/3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (98/5).

[2] : المهذب (301/3) المغني (460/6) المحلى (388/5).

[3] : بدائع الصنائع (125/7) المبسوط للسرخسي (9/10).

[4] : سورة الأنفال: 41.

2- ما روي عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه.([1])

الآية والحديث صرّح فيهما بأن لذوي القربى سهم من الخمس،ولم يعرف له ناسخ في حال حياته صلى الله عليه وسلم ولانسخ بعد وفاته.

واستدلّ الحنفية على قولهم بأدلة منها:

1- حديث جبير بن مطعم المتقدّم.قال السرخسي(فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستحقاق بالنصرة دون القرابة وأن المراد بالقربى قرب النصرة) ([2])

2- ولو كان إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم ولبني المطلب للقرابة لماخصهم دون عبد شمس ونوفل، لأن عبد شمس ونوفلاً أخوا هاشم لأبيه وأمه، والمطلب كان أخاه لأبيه، فكانا

---

[1] : أخرجه البخاري،كتاب المناقب ، باب مناقب قريش،برقم (3502) دون قوله: (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام) والنسائي في سننه، كتاب قسم الفيء ، (130/7) برقم(4136).

[2] : المبسوط للسرخسي (12/10).

أقرب إليه منه، فلوكان الإستحقاق بالقرابة لكان بنو أمية أولى، وبهذا يتبين أن المراد قرب النصرة لاقرب النسب. ([1])

وأمّا أربعة أخماس الغنيمة ، فيجب على الإمام تخميس الغنيمة وتوزيع الأربعة الأخماس على الغانمين، بعد إخراج الخمس؛ لقوله تعالى: ﴿۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾ ([2]) يفهم من الآية أنّ أربعة أخماس الغنيمة للغانمين لأنّه تعالى أضافها إليهم ثم أخذ منها سهماً لغيرهم فيبقى سائرها لهم.

وكتب عمر رضي الله عنه إلى عمار (أن الغنيمة لمن شهد الوقعة) ([3])

---

[1] : المبسوط للسرخسي(12/10) الإختيار لتعليل المختار(131/4)

[2] :سورة الأنفال:41.

[3] : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ،كتاب الجهاد، باب لمن الغنيمة(302/5) برقم (9689).وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، برقم (33225).وبوّب البخاري ،باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة.(86/4).

وقال الزحيلي(وأما الأربعة الأخماس: فهي للغانمين، ويساهم فيها الرجل المسلم المقاتل بأن يكون من أهل القتال، ودخل المعركة على قصد القتال، سواء قاتل أم لم يقاتل؛ لأن الجهاد إرهاب للعدو).([1])

وتوزع أربعة أخماس الغنيمة كمايلى : اتفق الفقهاء على أن للراجل سهماً واحداً، والرّاجل هو من يقاتل وليس معه فرس.ولكن اختلفوا في الفارس كم يسهم له؟ وذلك على قولين :

القول الأول: أن للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وغيرهم. ([2])

القول الثاني : أن للفارس سهمين ، سهم له وسهم لفرسه، وبه قال أبو حنيفة وزفر .([3])

قال ابن المنذر :(وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفرس سهم) ([4])

الأدلّة : استدل الجمهور على قولهم بأدلة منها:

---

[1] :الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،(5902/8).

[2] : تبيين الحقائق(254/3) القوانين الفقهية (ص 101) الحاوي الكبير (415/8) المهذب (296/3) المغني (249/9) الإنصاف (173/4) المحلى (392/5).

[3] : تبيين الحقائق (254/3) مجمع الأنهر (645/1) البناية شرح الهداية(157/7)

[4] : الإجماع لابن المنذر (ص 63).

1-ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل سهم. ([1])

2- و روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.([2])

3- ماروي عن أبي رهم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة لفرسينا وسهمين لنا.([3])

ولأن الإستحقاق إنماهو بالغناء، وغناء الفارس على ثلاثة أمثال الراجل ، لأن الفارس للكر والفر والثبات ، والراجل للثبات لاغير. ([4])

---

[1] : أخرجه ابن ماجة ،كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم، برقم (2854) والدارمي ،كتاب السير، باب في سهمان الخيل ، برقم (2515) وله شواهد في الصحيحين .

[2] :أخرجه البخاري،كتاب الجهاد والسير، باب سهام الفرس،برقم (2862)

[3] : أخرجه الدار قطني في سننه ،كتاب السير،برقم (4163) وفي السند قيس بن الربيع ضعفه بعض الأئمة، وأبو رهم مختلف في صحبته، ذكره الزيلعي في نصب الراية (414/3).

[4] : تبيين الحقائق (254/3) الحاوي الكبير (416/8).

واستدلّ الحنفية :1- قوله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾ ([1])

قال الجصاص : (ظاهره يقتضي المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب لجميع الغانمين وقد شملهم هذا الاسم ألا ترى أن قوله تعالى :﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ([2])قد عقل من ظاهر استحقاقهن للثلثين على المساواة وكذلك من قال هذا العبد لهؤلاء أنه لهم بالمساواة ما لم يذكر التفضيل كذلك مقتضى قوله تعالى:﴿أَنَّمَا غَنِمۡتُم﴾ يقتضي أن يكونوا متساوين) ([3])

2- ما روي عن مجمع بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهماً. ([4])

---

[1] : سورة الأنفال : 41.

[2] : سورة النساء: 11.

[3] :أحكام القرآن للجصاص (239/4)

[4] : أخرجه أبو داود ،كتاب الجهاد، باب فيمن أسهم له سهما، برقم (2736) وقال عنه : حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع.

3- و لأنه لا يجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم؛ لأن الفرس لا يقاتل بدون الرجل، والرجل يقاتل بدون الفرس، وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة الفرس ([1])

4- ولأن الفرس تبع والفارس هو الأصل فلايزاد سهمه على الأصل ، ولايجوز تفضيل البهيمة على الآدمي.

5- وردت الأحاديث والآثار في أن الفارس سهمين ، ووردت أخرى بأن له سهم واحد، والسهم الواحد هو المتيقن به لإتفاق الآثار ومازاد عليه مشكوك فيه، فلا يعطى إلا المتيقن .

6- وكذلك يمكن أن يقال بأن ما روي من أن الفرس له سهمان محمول ذلك التنفل ، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أعطى سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه سهم الفارس والراجل . ([2])

إذا كان للرجل أكثر من فرس واحد: فقداختلف الفقهاء في الرجل إذاكان له أكثر من فرس واحد هل يسهم لأكثر من واحد أو يكتفى بالإسهام لواحد فقط ؟ وذلك على قولين:

القول الأول : أنه لايسهم إلالفرس واحد، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية. ([3])

---

[1] : بدائع الصنائع (7 / 126)، والبحر الرائق (5 / 88)، وشرح السير الكبير (3 / 885)

[2] : انظر : المبسوط (19/10) تبيين الحقائق (110/4) الإختيار (375/4)

[3] : العناية شرح الهداية (496/5) بدائع الصنائع (126/7) الذخيرة للقرافي (425/3) البيان والتحصيل (570/2) الأم للشافعي (362/7) الحاوي الكبير (418/8) المحلى لابن حزم (394/5).

واستدلوا ماروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه حضر خيبر ومعه أفراس فلم يسهم النبي – صلى الله عليه وسلم – إلالفرس واحد. ([1]) ولأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد وما عداه زينة أو عدة. ([2])

القول الثاني: أنه يسهم لفرسين . وبه قال الحنابلة والأوزاعي وأبويوسف من الحنفية. ([3])

واستدلوا أن الزبير رضي الله عنه حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي – صلى الله عليه وسلم – خمسة أسهم. ([4]) ولأن به إلى الثاني حاجة ، لأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الثاني.

الإسهام لغير الخيل:لايسهم لغير الخيل كالبغال والبعير ،وهو مذ هب الجمهور، إلا ماروي عن ابن حزم بأنه يسهم له بسهم واحد، وبه قال بعض الحنابلة.([5])

---

[1] : ذكره الزيلعي في نصب الراية(419/3) وابن حجر في تلخيص الحبير (235/3) وسنده منقطع.

[2] : الحاوي الكبير (162/14).

[3] :المبسوط للسرخسي (45/15) البناية شرح الهداية (161/7) الإنصاف (174/4) المبدع (368/3) مسائل الإمام أحمد واسحاق بن راهويه (3846/8).

[4] :ذكره الزيلعي في نصب الراية (419/3).

[5] : الإختيار لتعليل المختار (130/4)، اللباب في شرح الكتاب (132/4)، التلقين (93/1) الأم للشافعي (152/4) نهاية المطلب في دراية المذهب (480/11).الإنصاف (174/4) المغني(251/9) المحلى (392/5).

دليل الجمهور: بأن غير الخيل لا يلحق به في التأثير في الحرب من الكر والفر فلم يلحق بها في السهم. ([1]) ولأن المعنى الذي في الخيل معدوم فيهم.([2])

ودليل الآخرين: بأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس. ([3])

والصحيح قول الجمهور :لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل، بل هي كانت غالب دوابهم، فلم ينقل عنه أنه أسهم لها، ولو أسهم لها لنقل، وكذلك من بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – من خلفائه وغيرهم، مع كثرة غزواتهم، لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير، ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك، ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر، فلم يسهم له، كالبغل والحمار.([4])

---

[1] : انظر : المهذب للشيرازي (296/3- 297)البيان في مذهب الإمام الشافعي (211/12).

[2] : اللباب في شرح الكتاب (132/4).

[3] :الكافي في فقه الإمام أحمد (143/4) والمغني (251/9).

[4] : المغني (251/9).

وأمّا أماكن تقسيمها: اختلف الفقهاء في مكان قسمة الغنيمة ، بمعنى هل تقسم في دار الحرب بعد انتهاء القتال مباشرةً أم أنه لايجوز قسمتها في دار الحرب وإنما تنقل إلى دار الإسلام وتقسم هناك؟على قولين:

القول الأول:يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب، ويستحب ذلك ، ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر. وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال الأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور. ([1])

القول الثاني: لايجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب ، لكن يخرجها الإمام إلى دار الإسلام ويقسمها. وهو قول الحنفية ، وقال أبو يوسف : إن قسمت في دار الحرب جاز، وأحب إلي أن تقسم في دار الإسلام .وإنما يجوز قسمتها عندهم للإيداع بأن لم يكن للإمام من بيت المال حمولة يحمل عليها الغنائم فيقسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم. ([2])

استدل الجمهور على قولهم بأدلة منها:

---

[1] :المدونة (503/1) القوانين الفقهية (100/1) الحاوي الكبير (185/14) الممتع في شرح المقنع (582/2)

[2] : تبيين الحقائق (101/4) بدائع الصنائع (121/7) الإختيار(371/4).

1- فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على مشروعية القسمة ، حيث قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم وقسم غنائم حنين بأو طاس وهو واد من أودية حنين.([1])

2- ولأن الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب، لأنها مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات ومجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كاف.

والدليل على تحقق الاستيلاء أن الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على المحل، وقد وجد ذلك حقيقة ([2])

واستدل الحنفية بأدلة منها:

1- أن النبي – صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب.([3]) لأن البيع في معنى القسمة، فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة.([4])

---

[1] : المهذب (296/3) وانظر: فتح الباري (6 / 181) ، ومنح الجليل على مختصر خليل (1 / 475)، وحاشية الدسوقي (2 / 194)،

[2] : الأم (4 / 66)، وكشاف القناع (3 / 82).

[3] : ذكره الزيلعي في نصب الراية ، وقال : غريب جداً(408/3). وقال ابن حجر في الدراية (2 / 120) : لم أجده.

[4] الهداية مع نصب الراية (408/3).

2- وأنه لا يثبت الملك أصلا فيها. لا من كل وجه ولا من وجه، ولكن ينعقد سبب الملك فيها على أن تصير علة عند الإحراز بدار الإسلام، وهو تفسير حق الملك أو حق التملك ([1])

[1] : بدائع الصنائع (121/7).

المبحث الخامس: حكم الإنتفاع بالغنيمة.

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الإنتفاع بما يصيبه المجاهدون من الطعام والشراب والحطب والدهن في أرض الحرب ([1]) واستدلو على ماذهبوا إليه بالأدلة الآتية:

1-بما روي عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهماقال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه) ([2]) فدلّ قوله (ولانرفعه) إما على عدم حمله على سبيل الإدخار، أو أنه لايرفع إلى متولى أمر الغنيمة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولانستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن.([3])

2- بما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله مبتسما) ([4]) وموضع الحجة من الحديث عدم إنكارالنبي صلى الله عليه وسلم ولاسيما مع وقوع التبسم منه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على الرضا.([5])

---

[1] : البحر الرائق (93/5) الإستذكار(51/5) الحاوي الكبير(166/14) المغني (278/9).

[2] : أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، برقم(3154).

[3] نيل الأوطار (365/7- 366).

[4] :أخرجه مسلم ،كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، برقم (1772)

[5] : فتح الباري (256/6) ونيل الأوطار(366/7).

3-بماروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: (أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينطلق) ([1]) والظاهر أن هذا الفعل المتكرر من الرجال قدبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أخذ الطعام واالإقتصار منه على قدر الكفاية.([2])

4-عموم الحاجة الى الإنتفاع بذلك، لأن الحاجة تدعو إليه وفي المنع منه مضرة بالجيش ودوابهم، فإنه يصعب نقله من دار الإسلام، ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه، ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به أو يدفع به حاجته، فأبيح للمجاهد ذلك من أخذ شيء من الطعام يقتات به ويصلح به القوت من الإدام أو غيره، أو علف لدابته، فهو أحق به من غيره، سواء كان له ما يستغني به عنه أو لم يكن، ويكون أحق بما يأخذه من غيره فإن فضل منه ما لا حاجة له به إليه رده على المسلمين؛ لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه ([3]) .

---

[1] : سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، برقم(2704).

[2] : نيل الأوطار(366/7).

[3]: المغني (8 / 438).

المبحث السّادس:حكم الغلول من الغنيمة.

الغلول في اللغة: هو الخيانة ، يقال: غل من المغنم غلولاً أي خان وأغل مثله.([1])

وفي الإصطلاح: هو الخيانة في الغنيمة بأن يأخذ واحد من المجاهدين شيئاً من الغنيمة خفية ويستأثر به لنفسه بعد حوزها.([2])

قال ابن الأثير: الغلول:هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال: غل في المغنم يغل غلولا فهو غال. وكل من خان في شيء خفية فقد غل.([3])

وقال النووي: وأصل الغلول الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة .([4])

حكم الغلول :اتّفق الفقهاء على أنّ الغلول حرام وأنه من الكبائر، ويدل لذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ([5])

---

[1] : القاموس المحيط(1039/1) مختار الصحاح(229/1) المصباح المنير(451/2).

[2] : فتح الباري(185/6) والخرشي على مختصر خليل(116/3).

[3] : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (380/3) مادة (غلل).

[4] :النووي شرح صحيح مسلم (216/12) .

[5] : سورة آل عمران: 161.

ويدل له من السنة مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: (لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك) ([1])

قال المهلب :(هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رؤوس الأشهاد وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه).([2])

ويدل لذلك أيضاً ماروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماقال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها) ([3])

---

[1] : أخرجه البخاري،كتاب الجهاد والسير، باب الغلول برقم (3073) ومسلم، كتاب الإمارة،باب غلظ تحريم الغلول، برقم (1831)

[2] : فتح الباري(186/6).

[3]: أخرجه البخاري،كتاب الجهاد والسير،باب القليل من الغلول، برقم (3074)

ويدل لذلك أيضاً حديث أم حبيبة بنت العرباض، عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من فيء الله عز وجل، فيقول: (ما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس، وهو مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط فما فوقهما، وإياكم والغلول، فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة)([1])

وقال النووي: أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله ([2]).

عقوبة الغال بإحراق رحله: اختلف العلماء في عقوبة الغال بإحراق رحله على قولين :

الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايحرق رحله ولا متاعه،([3])

---

[1] : أخرجه أحمد في مسنده، برقم، (385/28)، برقم (17154) وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (669) وأخرجه البزار (1734) زوائد، والطبراني في الكبير 18/ (649) ، وفي الأوسط (2443) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 337/5، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ،برقم (6729) ، وهو حديث حسن.

وآخر من حديث عبادة بن الصامت ، 318/5 و319.

وثالث مختصر من حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود برقم (2755) .

ورابع من حديث ثوبان عند ابن زنجويه في الأموال (1235) ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

وخامس من حديث المستورد الفهري عند الطبراني في الكبير، 20/ (721) ، وإسناده ضعيف.

وسادس من حديث عمرو بن خارجة عند الطبراني في الكبير 17/ (72) ، وفي إسناده شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

[2] :النووي شرح صحيح مسلم، (217/12).

[3] : المبسوط(50/10) الأم (265/4) التلقين في الفقه المالكي(91/1).

الثاني: أنه يحرق رحله ومتاعه ،الا المصحف ومافيه روح، وإلى هذا ذهب أحمد وبه قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام .([1])

الأدلة: استدل الجمهور:

1-بماروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال:أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه، فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك)([2]) وقال الإمام البخاري (ولم يذكر عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح) ([3])

2- أن الإحراق إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ([4]) وإنما جعل الله العقوبات على الأبدان كالحدود وليس على الأموال([5])

---

[1] : المغني (305/9).

[2] : أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام،ولايحرق رحله برقم (2712).

[3] : قال الحافظ في الفتح (أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال) فتح الباري (187/6).

[4] : حديث: " نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن إضاعة المال. أخرجه البخاري ،باب ماينهى عن إضاعة المال، برقم(2408)ومسلم ، باب النهي عن كثرة المسائل،برقم(593)من حديث المغيرة بن شعبة.

[5] : المبسوط (50/10) التلقين (240/1) الأم (251/4)

واستدل من قال أنه يحرق رحله ومتاعه ،الا المصحف ومافيه روح بمايلي:

1-بماروى صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه ([1])

2-وبماروى أبوداود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه) ([2])

[1] : أخرجه أبوداود ،كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، برقم (2713)، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير،باب لايقطع من غلّ في الغنيمة ولايحرق. (174/9) برقم (18213). والبغوي في شرح السنّة، باب الغلول،(118/11)برقم(2729)والحاكم في المستدرك(138/2) برقم(2584)وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.وضعفه الألباني : ضعيف أبي داود، باب في عقوبة الغال ،برقم(468).

[2] : أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، برقم (2715) ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود،باب في عقوبة الغال، برقم (470).

المبحث السّابع: حكم مال المسلم إذا أخذها الكفّار ثمّ أخذت منهم.

اختلف العلماء فيما إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده في الغنيمة هل يكون أحق به أويدخل الغنيمة؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لايملك المشركون مال المسلم وإذا غنموا شيئاً من ماله فله أخذه قبل القسمة وبعدها، وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعة من العلماء.

القول الثاني: إذا غنم المشركون شيئاً من مال المسلم فلا يرد ويختص به أهل المغانم، وإلى هذا ذهب علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن.

القول الثالث: يرد عليه إن وجده قبل القسمة ويكون أحق به من غيره ، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه الا بالقيمة، وإلى هذا ذهب عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد.([1])

الأدلة:

أولاً: استدل أصحاب القول الأول لماذهبوا إليه من رد المال إلى صاحبه مطلقاً بما يأتي:

[1] : فتح الباري (182/6) المجموع شرح المهذب (345/19) المغني (274/9) نيل الأوطار (343/7)

1– واستدلوا بماورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو،فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.([1])

2– واحتجوا بقصة الأنصارية التي أسرت مع العضباء _ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم_وفيها أنها ركبتها ونذرت ان نجت من العدو أن تنحرها، فقال لها رسول الله عليه وسلم بعد وصولها سالمة : (لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد).([2])

وجه الدلالة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بعدم الوفاء بنذر ذبح الناقة،لعدم ملكيتهالها، وماذلك إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحق بها،ولم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم بين وجودها قبل القسمة أوبعدها، فدل ذلك أن المالك أحق بها مطلقاً.

ثانياً: استدل أصحاب القول الثاني لماذهبو إليه من عدم رد المال مطلقاً بأن الكفار قد ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم.([3])

ثالثاً: دليل من فرق بين من وجد ماله قبل القسمة، أوبعدها:

---

[1] : أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير،باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم،برقم(3067).

[2] : أخرجه مسلم ، كتاب النذر،باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، برقم (1641).

[3] : المغني لابن قدامة(271/9).

1- بما أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننيهما عن الحسن بن عمارة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما أحرز العدوفاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن) ([1])

2- وبماأخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم ثم اشتراها رجل من المسلمين فعرفها صاحبها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينها وبينه) ([2])

3- وبما أخرجه الدارقطني في سننه عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل منا متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنما هو رجل منهم،وفي رواية (هو أحق به من غيره بالثمن).([3])

---

[1] : أخرجه الدارقطني في سننه ،كتاب السير، برقم(4201) والبيهقي في السنن الكبرى،باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشتري من أيدي العدو، برقم(18256) قال الدار قطني الحسن بن عمارة متروك.

[2] : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم(1833) ورواه أبو داود في مراسيله عن تميم بن طرفة .

[3] : أخرجه الدارقطني في سننه،كتاب السير، برقم(4199)وقال الدارقطني وهذا مرسل.

وجه الدلالة من هذه النصوص:

هوالتصريح باستحقاق من وجد ماله قبل القسمة،وعدم ذلك بعدها،وليس له أخذه إلابقيمته.

المبحث الثّامن: السّلب وحكمه.

السلب في اللغة: ما يسلب به والجميع الأسلاب، وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو سلب.([1])

وفي الاصطلاح: هو مايؤخذ من العدو في الحرب من ثياب وسلاح ودابة.([2])

والأصل في مشروعيته : قوله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه).([3])

حكم تخميس السلب :اختلف العلماء في حكم تخميس السلب على أقوال:

القول الأول: أن السلب لايخمس وإنما هو للقاتل،وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.([4])

واستدلوا: 1- بما رواه أبوداود عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب).([5])

---

[1] :تاج العروس(70/3) تهذيب اللغة(300/12).

[2] : تحفة الفقهاء للسمرقندي(297/3) فتح القدير لابن الهمام(514/5) المعجم الوسيط، (441/1)المهذب للشيرازي(285/3).

[3] : أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس،باب من لم يخمس الأسلاب،برقم(3142)ومسلم،كتاب الجهاد والسير،باب استحقاق القاتل سلب القتيل،برقم (1751).

[4] :بدائع الصنائع (115/7) المهذب للشيرازي(285/3) روضة الطالبين (375/6) المغني لابن قدامة(237/9) المحلى لابن حزم(399/5).

[5] : أخرجه أبوداود،كتاب الجهاد، باب في السلب لايخمس،برقم(2721)وصححه الألباني في الإرواء، برقم(1223).

2-وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم(من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) يقتضي أنه له كله، ولو خمس لم يكن جميعه له.([1])

3-واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه (إنا كنا لا نخمس السلب).([2]) ففيه دلالة على عدم تخميس السلب وأنهم كانوا لايخمسونه.

القول الثاني: أن السلب يخمس، وبه قال مالك والأوزاعي ومكحول وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه.([3])

واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾ ([4]) فإنه لم يستثن شيئاً.([5])

---

[1] : المغني لابن قدامة(456/6).

[2] :أخرجه عبدالرزاق في مصنفه،كتاب الجهاد، باب السلب والمبارزة،برقم(9468).

[3] :الإستذكار(60/5) المغني (237/9).

[4] : سورة الأنفال 41.

[5] : نيل الأوطار(328/7).

القول الثالث: التفريق بين أن يكون السلب كثيراً فيخمس، أو أن يكون قليلاً فلا يخمس، وقال بذلك إسحاق .([1])

واستدل: لماروي :أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة فقتله، وأخذ سلبه، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة: (إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا، ولا أراني إلا خامسه).([2])

[1] : المغني لابن قدامة(237/9).

[2] :أخرجه عبدالرزاق في مصنفه،كتاب الجهاد، باب السلب والمبارزة،برقم(9468).

المبحث التّاسع: الفرق بين الغنيمة والفيء، وفيه

ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: تعريف الفيء لغة واصطلاحاً.

المطلب الثّاني: مشروعيّة الفيء.

المطلب الثالث: الفرق بينه وبين الغنيمة.

المطلب الأول: تعريف الفيء لغة واصطلاحاً.

الفيء لغة: الفاء والهمزة مع معتل بينهما، كلمات تدل على الرجوع، يقال: فاء الفيء، إذا رجع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق وكل رجوع فيء، قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ﴾([1]) أي ترجع.([2])

الفيء اصطلاحاً: عرفه الحنفية: هو اسم لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين، والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب، ولا خمس فيه؛ لأنه ليس بغنيمة إذ هي للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر والغلبة.([3])

وعرفه المالكية: كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا قتال.([4])

وعرفة الشافعية: الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال.([5])

وعرفه الحنابلة: الفيء: هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال.([6])

---

[1] : سورة الحجرات 9.

[2] : مقاييس اللغة(435/4).

[3] :بدائع الصنائع(116/7).

[4] : الكافي في فقه أهل المدينة(477/1).

[5] : المهذب للشيرازي (302/3).

[6] :المغني ((453/6))

المطلب الثاني: مشروعية الفيء.

الفيء مشروع بالقرآن الكريم والأثر:

أولاً: القرآن الكريم:

﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝٦ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ .([1])

ثانياً: الأثر: عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.([2])

---

[1] : سورة الحشر 6-7.

[2]: أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى(مأأفاءالله على رسوله)برقم(4885) ومسلم،كتاب الجهاد والسير،باب حكم الفيء،برقم(1757).

المطلب الثالث: الفرق بينه وبين الغنيمة.

الغنيمة والفيء يتفقان من وجهين ويختلفان من وجهين:

أما وجهها اتفاقهما:

1-أن كل واحد من المالين واصل من الكفار.

2-أن مصرف خمس كل من الغنيمة والفيء عند من قال بتخميسه واحد.

وأما وجهها افتراقهما:

1-أن مال الفيء مأخوذ عفواً، ومال الغنيمة مأخوذ قهراً، وهذا مأخوذ من تعريف كل منهما.

2-أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لصرف أربعة أخماس الغنيمة.([1])

[1] : الأحكام السالطانية للماوردي(ص:200) والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص:136).

الخاتمة : وتشتمل الفهارس العامة:

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات القرآنية

طرف الآية	السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾	الأنفال	41	ج/42/23/20/18/14/9
﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ﴾	البقرة	251	1
﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ﴾	الحج	40	1
﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ﴾	الأنفال	69	9/2
﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾	الأنفال	1	9
﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾	النساء	11	23
﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾	آل عمران	161	32

طرف الآية	السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ﴾	الحجرات	9	45
﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ﴾	الحشر	6	46
﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾	الحشر	7	46

فهرس الأحاديث

طرف الحديث	رقم الصفحة
وجعل رزقي تحت ظل رمحي	2
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي	10
سألت أنساً كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم	10
لقد شقيت إن لم أعدل	10
لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا	11
وأن تؤدوا خمس ماغنمتم	14
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة	16
مالي مما أفاء الله عليكم إلاالخمس والخمس مردود فيكم	17
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد	19
أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم	22
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً	22
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناوأخي ومعنا فرسان	22
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين	23
أن الزبير بن العوام رضي الله عنه حضر خيبر ومعه أفراس	25
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب	28
كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه	30
أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته	30
أصبنا طعاماً يوم خيبر	31
لا الفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء	33

طرف الحديث	رقم الصفحة
كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة	33
مالي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس	34
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس	35
إذا وجدتم الرجل قد غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه	36
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه	36
ذهب فرس له فأخذه العدو	38
لاوفاء لنذر في معصية ولا فيما لايملك العبد	38
فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم	39
أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم ثم اشتراها رجل من المسلمين	39
ماأصاب المشركون من أموال المسلمين	39
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه	41
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب	41
إنا كنا لا نخمس السلب	43 -42
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم	46

فهرس المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م
عدد الأجزاء: 4.

3- الأم، للإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)الناشر: دار المعرفة — بيروت،الطبعة: بدون طبعة،سنة النشر: 1410هـ/1990م،عدد الأجزاء: 8.

4- المصنف،لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)حققه: حبيب الرحمن الأعظمي،الناشر: المجلس العلمي- الهند،يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت،الطبعة: الثانية، 1403،عدد الأجزاء: 11.

5- المصنف في الأحاديث والآثار،لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)حققه: كمال يوسف الحوت،الناشر: مكتبة الرشد — الرياض،الطبعة: الأولى، 1409،عدد الأجزاء: 7.

6- مسند الإمام أحمد بن حنبل،لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)حقّقه: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.

7- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،لإسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2002م،عدد الأجزاء:9.

8- مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255هـ)حققه: حسين سليم أسد الداراني،الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 2000 م،عدد الأجزاء: 4.

9- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي(المتوفى: 257)حققه: محمد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)الطبعة: الأولى، 1422هـ.عدد الأجزاء: 9.

10- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت،عدد الأجزاء: 5.

11- سنن ابن ماجه،لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)حققه: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي،عدد الأجزاء: 2.

12- سنن أبي داود،لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد،الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت،عدد الأجزاء: 4.

13- المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي،لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب،الطبعة: الثانية، 1406 – 1986.عدد الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس)

14- الإجماع،لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى : 319هـ)حققه: فؤاد عبد المنعم أحمد،الناشر : دار المسلم للنشر والتوزيع،الطبعة : الطبعة الأولى 1425هـ/ 2004م،عدد الأجزاء : 1.

15- المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفي،دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة.

16- تهذيب اللغة ،لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ) حققه:محمد عوض مرعب،الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الأولى، 2001معدد الأجزاء: 8.

17- أحكام القرآن،لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)حققه: عبد السلام محمد علي شاهين،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994م،عدد الأجزاء: 3.

18- سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان،الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م،عدد الأجزاء: 5.

19- معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)حققه: عبد السلام محمد هارون،الناشر: دار الفكر،عام النشر: 1399هـ - 1979م.عدد الأجزاء: 6.

20- المستدرك على الصحيحين،لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)تحقيق: مصطفى عبد القادرعطا،الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة: الأولى، 1411 – 1990،عدد الأجزاء: 4.

21- التلقين في الفقة المالكي،لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ)حققه :ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى 1425هـ-2004م،عدد الأجزاء: 2.

22- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)حققه :الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان،الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م عدد الأجزاء: 19.

23- الأحكام السلطانية ، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)الناشر: دار الحديث — القاهرة،عدد الأجزاء: 1.

24- المحلى بالآثار،لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)الناشر: دار الفكر — بيروت،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 12.

25- الأحكام السلطانية للفراء،للقاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ)صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي،الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ، لبنان،الطبعة : الثانية ، 1421 هـ - 2000 م،عدد الأجزاء : 1.

26- السنن الكبرى،لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)حققه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت — لبنات،الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.

27- الفقيه و المتفقه،لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي،الناشر: دار ابن الجوزي — السعودية،الطبعة: الثانية، 1421هـ،عدد الأجزاء: 2.

28- الاستذكار،لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)حققه :سالم محمد عطا، محمد علي معوض،الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة: الأولى، 1421 – 2000،عدد الأجزاء: 9.

29- المهذب في فقة الإمام الشافعي،لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،عدد الأجزاء: 3.

30- نهاية المطلب في دراية المذهب،لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب،الناشر: دار المنهاج،الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م.

31- شرح السير الكبير،لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات، ،تاريخ النشر: 1971م،عدد الأجزاء: 5.

32- المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)الناشر: دار المعرفة – بيروت،الطبعة: بدون طبعة،تاريخ النشر: 1414هـ-1993م،عدد الأجزاء: 30.

33- شرح السنة، لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ)حققه : شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت،الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م،عدد الأجزاء: 15.

34- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة،لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)حققه: د محمد حجي وآخرون،الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان،الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م،عدد الأجزاء: 20 (18 ومجلدان للفهارس).

35- تحفة الفقهاء،لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ)الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994 م.

36- أحكام القرآن،للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ)راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م،عدد الأجزاء:4.

37- البيان في مذهب الإمام الشافعي،لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558هـ)حققه: قاسم محمد النوري،الناشر: دار المنهاج – جدة،الطبعة: الأولى، 1421 هـ- 2000 م،عدد الأجزاء: 13.

38- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م عدد الأجزاء: 7.

39- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)الناشر: دار الحديث – القاهرة ،الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م،عدد الأجزاء: 4.

40- النهاية في غريب الحديث والأثر،لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)لناشر:المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م، حققه:طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي،عدد الأجزاء: 5.

41- الكافي في فقه الإمام أحمد،لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى:

620هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م،عدد الأجزاء: 4.

42- المغني لابن قدامة،لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)الناشر: مكتبة القاهرة،،عدد الأجزاء: 10،تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م.

43- مختار الصحاح،لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)حققه: يوسف الشيخ محمد،الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا،الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م،عدد الأجزاء: 1.

44- تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)حققه: د. عبد الله نذير أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت،الطبعة: الأولى، 1417،عدد الأجزاء: 1.

45- الجامع لأحكام القرآن : تفسير القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)حققه :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة،الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م عدد الأجزاء: 20 جزءا (في 10 مجلدات)

46- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)الناشر: دار الفكر.

47- روضة الطالبين وعمدة المفتين،لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)حققه:زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان،الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م،عدد الأجزاء: 12.

48- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت،الطبعة: الثانية، 1392 عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات).

49- الاختيار لتعليل المختارلعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ)عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)
الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)تاريخ النشر: 1356 هـ – 1937 م،عدد الأجزاء: 5.

50- الذخيرة،لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)حققة:جزء 1، 8، 13: محمد حجي،جزء 2، 6: سعيد أعراب،جزء 3 – 5، 7، 9 – 12: محمد بو خبزة،الناشر: دار الغرب الإسلامي– بيروت، الطبعة: الأولى، 1994 م،عدد الأجزاء: 14 (13 ومجلد للفهارس).

51- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: 686هـ)المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الناشر: دار القلم – الدار الشامية – سوريا / دمشق – لبنان / بيروت،الطبعة: الثانية، 1414هـ – 1994م،عدد الأجزاء: 2.

52- الممتع في شرح المقنع ، لزين الدين المنجّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي المتوفى(695هـ) تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، الطبعة الثالثة،1424هـ–2003م، عدد الأجزاء:4.

53- لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)الناشر: دار صادر – بيروت،الطبعة: الثالثة – 1414 هـ .عدد الأجزاء: 15.

54- السياسة الشرعية، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)
الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1418هـ،عدد الصفحات: 136،عدد الأجزاء: 1.

55- القوانين الفقهية، لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)عدد الأجزاء: 1.
56- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ،لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ)الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة،الطبعة: الأولى، 1313 هـ.
57- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762هـ)قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري،صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملهامحمد يوسف الكاملفوري،المحقق: محمد عوامة،الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت –لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية– جدة السعودية،الطبعة:الأولى،1418هـ/1997م عدد الأجزاء: 4.
58- تفسير القرآن العظيم ،المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)المحقق: سامي بن محمد سلامة،الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ – 1999 م،عدد الأجزاء: 8.
59- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)الناشر: المكتبة العلمية – بيروت.عدد الأجزاء: 2.
60- العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ)الناشر: دار الفكر،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،عدد الأجزاء: 10.
61- القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) حققه: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيمالعرقسُوسي.

الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.
الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م،عدد الأجزاء: 1.
62- فتح الباري شرح صحيح البخاري،لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب،عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز،عدد الأجزاء: 13.
63- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ. 1989م.عدد الأجزاء: 4.
64- البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان،الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م،عدد الأجزاء: 13.
65- فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)الناشر: دار الفكر،عدد الأجزاء: 10.
66- المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م،عدد الأجزاء:8.
67- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)الناشر: دار إحياء التراث العربي،عدد الأجزاء:12.
68- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى:

968هـ)حققه:عبد اللطيف محمد موسى السبكي،الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان،عدد الأجزاء: 4.

69- البحر الرائق شرح كنز الدقائق،لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ)وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين،الناشر: دار الكتاب الإسلامي،الطبعة: الثانية – بدون تاريخ،عدد الأجزاء:8.

70- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م. عدد الأجزاء: 6.

71- كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)الناشر: دار الكتب العلمية،عدد الأجزاء:6.

72- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ)الناشر: دار إحياء التراث العربي، ،عدد الأجزاء: 2.

73- شرح مختصر خليل للخرشي،لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ)الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت، عدد الأجزاء: 8.

74- تاج العروس من جواهر القاموس،لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)حققه: مجموعة من المحققين،الناشر: دار الهداية.

75- نيل الأوطار،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) حققه: عصام الدين الصبابطي،الناشر: دار الحديث، مصر،الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1993م،عدد الأجزاء: 8.

76- اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298هـ)حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد،الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان،عدد الأجزاء: 4.

77- منح الجليل شرح مختصر خليل،لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ)الناشر: دار الفكر – بيروت،تاريخ النشر: 1409هـ/1989م، عدد الأجزاء:9.

78- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376هـ)حققه:عبد الرحمن بن معلا اللويحق،الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م.عدد الأجزاء: 1.

79- فقه السنة، لسيد سابق (المتوفى: 1420هـ)الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1397 هـ - 1977 م.

80- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : 1420هـ)إشراف: زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م ،عدد الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس).

81- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف) عدد الأجزاء: 6.عام النشر:جـ 1 - 4: 1415 هـ - 1995 م.جـ 6: 1416 هـ - 1996 م.جـ 7: 1422 هـ - 2002 م.

82- ضعيف أبي داود ،لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : 1420هـ)دار النشر : مؤسسة غراس للنشر و التوزيع – الكويت،الطبعة : الأولى - 1423 هـ،عدد الأجزاء : 2.

83- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم

الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق – كلّيّة الشّريعة،الناشر: دار الفكر – سوريّة – دمشق،الطبعة: الرّابعة المنقّحة المعدّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)عدد الأجزاء: 10.

84- المعجم الوسيط،لمجمع اللغة العربية بالقاهرة،(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)الناشر: دار الدعوة.

85- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،للدكتور عبد الكريم زيدان ، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت،1420هـ- 2000م.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
الإستهلال	ج
الإهداء	د
الشكر والعرفان	هـ
المقدمة	1
سبب إختيار الموضوع	2
أهمية الموضوع	3
منهج البحث	3
خطة البحث	4
المبحث الأول: حقيقة الغنيمة	6
المطلب الأول: الغنيمة لغة واصطلاحاً	6
المبحث الثاني: مشروعية الغنيمة	8
المطلب الأول: الكتاب	9
المطلب الثاني: السنة	10
المطلب الثالث: الإجماع	11
المبحث الثالث: أقسام الغنيمة	12
المبحث الرابع: كيفية قسمة الغنيمة وأماكن تقسيمها	14
المبحث الخامس: حكم الإنتفاع بالغنيمة	30
المبحث السادس: حكم الغلول من الغنيمة	32
المبحث السابع: حكم مال المسلم إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم	37
المبحث الثامن: السلب وحكمه	41

الموضوع	الصفحة
المبحث التاسع: الفرق بين الغنيمة والفيء	44
المطلب الأول: تعريف الفيء لغة واصطلاحاً	45
المطلب الثاني: مشروعية الفيء	46
المطلب الثالث: الفرق بينه وبين الغنيمة	47
الخاتمة	48
فهرس الآيات القرآنية	49
فهرس الأحاديث	51
فهرس المصادر والمراجع	53
فهرس الموضوعات	66